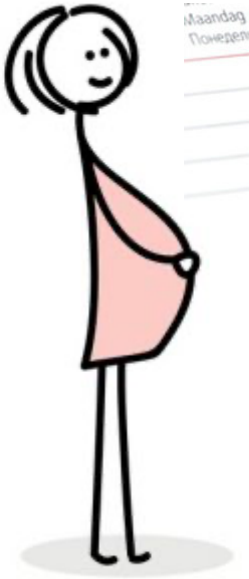
Advance Organizer









- Kündigungsarten
- Kündigungsschutz
- Abmahnungen



Arbeitsgericht

Grundlagen







- Einfaches Zeugnis
- Qualifiziertes Zeugnis
- Anwendung von „Codes“





Arbeits-vertrag



Datum:	**1. Ausbildungsjahr** Thema: Arbeitsvertragliche Grundlagen	BSGA>
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
… die gesetzliche Grundlage für das Arbeitsrecht nennen und kann zwischen Indivdual- und Kollektivarbeitsrecht unterscheiden	★☆☆	• Eigene Definition • Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript • Website Bundesministerium für Arbeit und Soziales	
… viele verschiedene Inhalte des Arbeitsvertrags aufzählen	★★☆	• Brainstorming • Auflistung / Übersicht • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript	
… die grundlegenden Regeln des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) wiedergeben	★★☆	• Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript • Arbeitszeitgesetz (ArbZG)	
… mit Hilfe des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) praxisnahe Fälle und Problemstellungen bezüglich der Arbeitszeit beurteilen.	★★★	• Begründet gelöste Fallanalysen	• Arbeitszeitgesetz (ArbZG)	
… die grundlegenden Regeln des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) wiedergeben	★★☆	• Große Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript • Mutterschutzgesetz (MuSchG) • Website Bundesministerium für Arbeit und Soziales	

Datum:	**1. Ausbildungsjahr** Thema: Arbeitsvertragliche Grundlagen	BSGA
Klasse:		

… mit Hilfe des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) praxisnahe Fälle und Problemstellungen bezüglich der Arbeitszeit beurteilen.		• Begründet gelöste Fallanalysen	• Grundlagenskript • Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
… zwischen verschiedenen Kündigungsarten unterscheiden.		• Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript	
… mit Hilfe des §622 BGB die verschiedenen Kündigungsfristen wiedergeben und Anhand praxisnaher Fälle die Kündigungsfrist bzw. den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestimmen.		• Gelöste Fallanalysen	• Grundlagenskript • § 622 BGB / Übersicht im Skript	
… die grundlegenden Regeln zur Abmahnung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses wiedergeben.		• Eigene Definition • Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript	
… zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Arbeitszeugnis unterscheiden.		• Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript	
… die einzelnen „Codes “ aus qualifizierten Arbeitszeugnissen deuten und beurteilen.		• Fallbeispiele • Übersicht	• Grundlagenskript	
… Maßnahmen, Mittel und Methoden des Arbeitsschutzes wiedergeben.		• Übersicht / Tabelle	• Grundlagenskript • Arbeitsschutzgesetz	

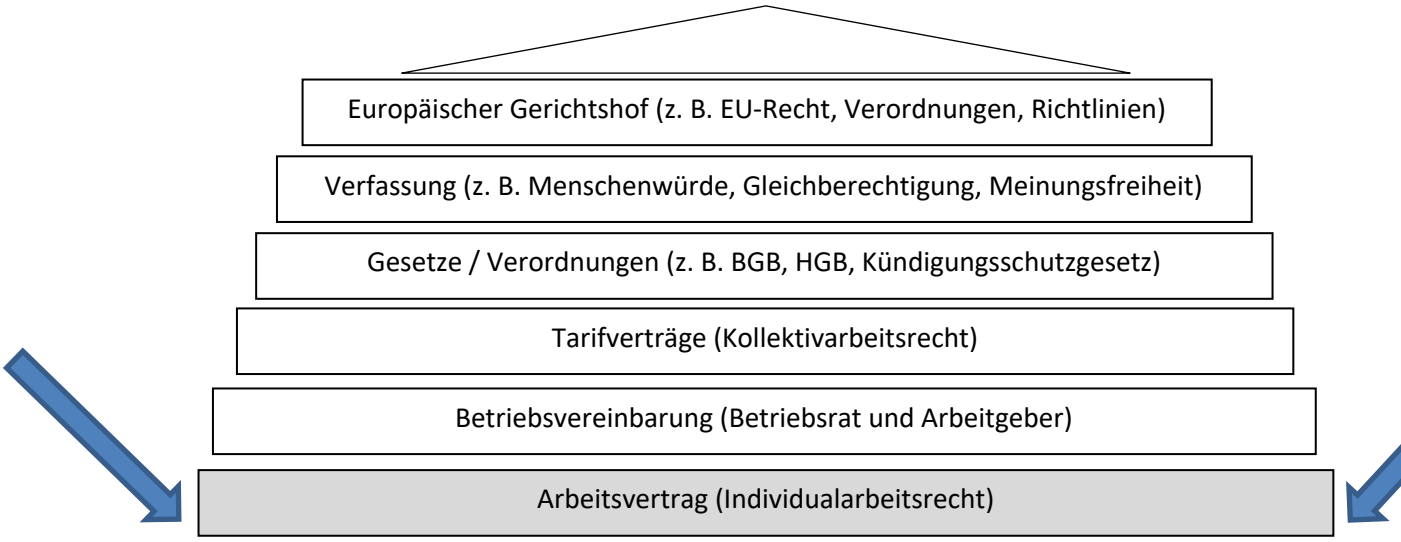
Datum:	**1. Ausbildungsjahr** Thema: Arbeitsvertragliche Grundlagen	BSGA
Klasse:		

… die Aufgaben des Arbeitsschutzbeauftragen wiedergeben und kenne die Regelungen zu seiner Bestellung.	★☆☆	• Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript • Arbeitsschutzgesetz • Website Bundesministerium für Arbeit und Soziales	
… verschiedene Sicherheitszeichen benennen und kenne die verschiedenen Zeichengruppen.	★☆☆	• Schaubild	• Grundlagenskript	
… grundlegende Regelungen zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wiedergeben.	★★☆	• Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript • Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	
… die Aufgaben des Datenschutzbeauftragen wiedergeben und kenne die Regelungen zu seiner Bestellung.	★☆☆	• Eigene Definition • Übersicht / Tabelle • Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript • Website Handelskammer Bremen	
… die Zuständigkeiten der verschiedenen Arbeitsgerichte zuordnen.	★☆☆	• Übersicht	• Grundlagenskript	
… praxisnaher Fälle bezüglich der Arbeitsgerichtbarkeit lösen und Abläufe und Zuständigkeiten von Arbeitsgerichten beschreiben.	★★☆	• Gelöste Fallanalysen	• Grundlagenskript • Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)	

Arbeitsrecht

Weitere Infos →

Arbeitsrecht:
Das Arbeitsrecht gewährt dem Arbeitnehmer Schutz und sichert ihm die Wahrnehmung seiner Interessen gegenüber dem Arbeitgeber. Das Arbeitsrecht ist in keinem umfassenden Arbeitsgesetzbuch geregelt, sondern ergibt sich aus einer *Vielzahl von Einzelgesetzen*:



Arbeitsrecht

Individualarbeitsrecht
Regelung der Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer

Arbeitsvertragsrecht
- Kündigungsschutzrecht

Kollektivarbeitsrecht
Regelung der Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und der Gesamtheit Belegschaft bzw. den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften-
- Tarifvertragsrecht -
- Betriebsverfassungsrecht
- Arbeitskampf-/Schlichtungsrecht

Individualarbeitsrecht - Arbeitsvertragsrecht
Der Arbeitsvertrag (Einzelarbeitsvertrag) bildet die Rechtsgrundlage für ein individuell geschlossenes Arbeitsverhältnis zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber.
Der Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag im Sinne des § 611 BGB. Arbeitnehmer ist damit, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages für einen Arbeitgeber weisungsgebunden und fremdbestimmt Dienste leistet (§§ 611 ff. 3GB). Das Arbeitsverhältnis selbst stellt rechtlich gesehen ein auf Austausch von Arbeitsleistung und Vergütung gerichtetes Dauerschuldverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dar.

Prinzipiell gilt für das Arbeitsvertragsrecht der Grundsatz der Vertragsfreiheit (Art 12 GG) und die inhaltliche Gestaltungsfreiheit, die jedoch durch Arbeitsrechtsvorschriften eingeschränkt wird. Obwohl Formfreiheit für arbeitsrechtliche Vertragsabschlüsse besteht, war aus Beweisgründen allgemein die Schriftform üblich. Nach dem „Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen - Nachweisgesetz“ haben grundsätzlich alle Arbeitnehmer

einen Anspruch auf eine in Schriftform gehaltene Vertragsausfertigung. Der Arbeitgeber hat spätestens 1 Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vorzugsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nachweisgesetz). Verstößt der Arbeitgeber gegen diese Schriftformerfordernis, wird der Arbeitsvertrag allerdings nicht unwirksam, er ist auch ohne Einhaltung der Schriftform gültig. Der Arbeitnehmer kann allerdings seinen Arbeitgeber auf Ausfertigung und Herausgabe einer Niederschrift verklagen.

Bei Arbeitsverträgen mit Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig.

Der Arbeitgeber wird durch den Arbeitsvertrag erheblich gebunden. Aus diesem Grund steht dem Arbeitgeber ein Fragerecht zu. Der Arbeitnehmer hat zulässige Fragen zu seiner Ausbildung, zu seinen Fähigkeiten, zu seinen früheren Arbeitsverhältnissen, nach Ableistung von Wehr- oder Zivildienst und nach seinem Gesundheitszustand zu beantworten.
Das Fragerecht des Arbeitgebers bestimmt sich nach dem Umfang und den Grenzen des Aufgabenkreises, das dem Arbeitnehmer übertragen werden soll.

Beispiel
Die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft ist grundsätzlich unzulässig und braucht deswegen nicht beantwortet zu werden.

Als Gegenleistung kann der Arbeitnehmer umfassend Auskunft über Pflichten und Rechte seitens des Arbeitgebers erwarten. Der Betriebsrat hat Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte vor und bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses.

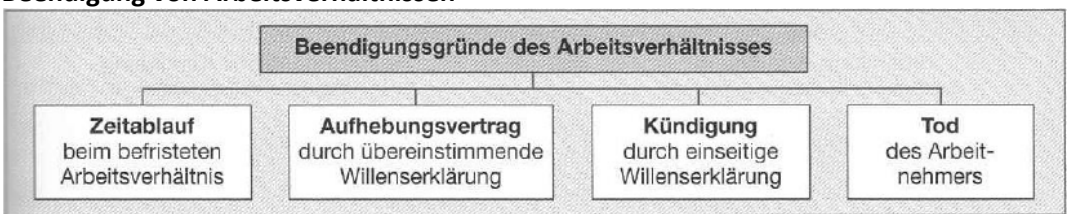
Mindestpflichten für den Arbeitgeber
In die Niederschrift muss der Arbeitgeber mindestens aufnehmen:

- Name und Anschrift der Vertragsparteien
- den Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses
- bei befristeten Arbeitsverhältnissen die vorhersehbare Dauer
- den Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, einen Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann
- die Bezeichnung oder allgemeine Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit
- die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgeltes einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgeltes und deren Fälligkeit
- die vereinbarte Arbeitszeit
- die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs
- die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses und
- einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarung, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind

Bestehende Arbeitsverträge
Für bereits bestehende, mündliche Arbeitsverträge gilt das Nachweisgesetz nur bedingt. Nur dann, wenn der Arbeitnehmer ausdrücklich eine Niederschrift, also einen schriftlichen Arbeitsvertrag, verlangt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten eine solche Niederschrift, die im Wesentlichen einem Arbeitsvertrag gleicht, dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

Ausnahmen gibt es auch
Arbeitet der Arbeitnehmer nur bis zu 400 Stunden im Jahr als vorübergehende Aushilfe oder ist er ausschließlich im Familienhaushalt tätig (Haushaltshilfe, Pflegehilfe), so ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag nicht notwendig. Voraussetzung hierfür ist aber, dass nur geringfügig gearbeitet wird. Nur in diesen Fällen darf auch weiterhin auf mündlicher Vertragsbasis gearbeitet werden.

Beendigung von Arbeitsverhältnissen



Befristetes Arbeitsverhältnis
Befristete Arbeitsverhältnisse verlangen Schriftform und dürfen nur abgeschlossen werden, wenn Dauer und Umfang der Befristung sachlich gerechtfertigt sind. Sie sind seit 2001 nur noch bei einer Neueinstellung zulässig.

Beispiele
Ausdrücklicher Wunsch des Arbeitnehmers, Aushilfsbeschäftigung, Saisonzeiten, zeitlich begrenzte Arbeitsaufgaben.

Die Höchstdauer von Befristungen ohne Sachgrund beträgt nach dem TzBfG drei Jahre (für Existenzgründer vier Jahre).
Befristete Arbeitsverhältnisse können innerhalb dieser Zeit dreimal verlängert werden. Ansonsten endet das befristete Arbeitsverhältnis mit Ablauf der vereinbarten Frist.

Aufhebungsvertrag
Durch übereinstimmende schriftliche Willenserklärungen der Arbeitsvertragsparteien ist die einvernehmliche Aufhebung des auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Arbeitsvertrages möglich (Aufhebungsvertrag gem. §§ 305, 633 BGB). Eine Frist zur Beendigung des Arbeitsvertrages ist nicht einzuhalten. Der Aufhebungsvertrag bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform (§ 523 BGB). Das Widerrufsrecht der §§ 323, 325 BGB findet bei Aufhebungsverträgen keine Anwendung.

Kündigung
Die Kündigung ist die Willenserklärung eines Vertragspartners, dass er das Arbeitsverhältnis lösen will. Sie wird wirksam, wenn sie dem anderen Vertragspartner zugegangen ist, sie muss nicht angenommen werden. Die Kündigungserklärung muss eindeutig und unmissverständlich sein; sie braucht den Kündigungsgrund nicht unbedingt zu enthalten. Sie bedarf der Schriftform (§ 523 BGB) und der eigenhändigen Unterschrift (eine unter Beachtung des Signaturgesetzes gegebene elektronische Unterschrift ist nicht zulässig). Die Nichtbeachtung der Schriftform bedeutet die Unwirksamkeit der Kündigung 123, 623 BGB).

Auszug Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

§ 1 Zweck des Gesetzes Zweck des Gesetzes ist es, 1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und dieRahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie	**§ 7 Abweichende Regelungen** […] (8) […]darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten
§ 2 Begriffsbestimmungen (1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit. (2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.	**§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe** (1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden.
§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.	**§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung** (1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden 1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr, 2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung, 3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, […]
§ 4 Ruhepausen Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.	**§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung** (1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben. […] (3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, […] (4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach § 5 zu gewähren
§ 5 Ruhezeit (1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.	

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung (4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, dass Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die aus chemischen, biologischen, technischen oder physikalischen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfordern. (5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchentlichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert werden kann.	**§ 22 Bußgeldvorschriften** (2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.
§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes (1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf 1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes sowie Chefärzte, 2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, die zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten befugt sind, 3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder betreuen, 4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. (2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle dieses Gesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz.	**§ 23 Strafvorschriften** (1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen 1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefährdet oder 2. beharrlich wiederholt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Grundnormen des *ArbZG* sind immer nur Mindestregelungen. In Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen sind in der Regel zugunsten der Arbeitnehmer günstigere Arbeitszeitregelungen vorgesehen.

Schutzbestimmungen nach dem Arbeitszeitgesetz *(ArbZG)*

- **gilt für alle Arbeitnehmer über 18 Jahre in Betrieben und Verwaltungen**
  Ausnahmen: Jugendliche (unter 18 Jahre), Auszubildende, leitende Angestellte, z. B. bestimmtes Personal in der Luftfahrt und Schifffahrt, Konditoreien und Fahrer[1], Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes mit hoheitlichen Aufgaben
- **Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepause** *(§ 2 Abs. 1 ArbZG)*

Tägliche Arbeitszeit	Sonn- und Feiertagsarbeit
• höchstens 8 Stunden *(§ 3 S. 1 ArbZG)* *Ausnahme:* Die tägliche Arbeitszeit kann bis auf 10 Stunden verlängert werden, wenn die Verlängerung innerhalb eines Ausgleichszeitraums von 6 Monaten auf durchschnittlich 8 Stunden ausgeglichen wird *(§ 3 S. 2 ArbZG)*. • wöchentliche Arbeitszeit nicht über 48 Stunden • ununterbrochene Mindestruhezeit von 11 Stunden nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit *(§ 5 Abs. 1 ArbZG)* *Ausnahmen:* Fälle des *§ 5 Abs. 2–4 ArbZG* • Ruhepausen: – mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von über 6 bis 9 Stunden *(§ 4 ArbZG)* – mindestens 45 Minuten bei einer Arbeitszeit über 9 Stunden • Eine Aufteilung der Ruhezeiten in jeweils 15 Minuten ist möglich.	• grundsätzlich für alle Beschäftigungsbereiche verboten *(§ 9 Abs. 1 ArbZG)* • *16 Ausnahmetatbestände* insbesondere in folgenden Fällen *(§§ 9, 10, 13, 14 ArbZG)*: – technische Erfordernisse machen eine ununterbrochene Produktion erforderlich – internationale Konkurrenz zwingt nachweislich zur Produktion auch an Sonn- und Feiertagen, damit die Arbeitsplätze gesichert bleiben – im Dienstleistungsbereich wie Gaststätten, Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Verkehrsbetrieben Für die betroffenen Arbeitnehmer gilt: – mindestens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei – für jeden arbeitspflichtigen Sonn- und Feiertag zwingend ein Ersatzruhetag – mindestens einmal wöchentlich zusammenhängend 35 Stunden Ruhezeit – Arbeitszeit maximal 8 Stunden (verlängerbar auf 10 Stunden, wenn innerhalb von 6 Monaten ein Ausgleich erfolgt) Hiervon können nach *§ 12 ArbZG* im Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarungen Abweichungen vereinbart werden.



Mutterschutzgesetz (MuschG)

Ziel des Mutterschutzrechts ist es, den bestmöglichen Gesundheitsschutz für schwangere und stillende Frauen zu gewährleisten. Es soll nicht dazu kommen, dass Frauen durch Schwangerschaft und Stillzeit Nachteile im Berufsleben erleiden oder dass die selbstbestimmte Entscheidung einer Frau über ihre Erwerbstätigkeit verletzt wird. Damit werden die Chancen der Frauen verbessert und ihre Rechte gestärkt, dem Beruf während Schwangerschaft und Stillzeit ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und der ihres Kindes weiter nachzugehen.

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) gilt für alle (werdenden) Mütter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, das heißt auch für Heimarbeiterinnen, Hausangestellte, geringfügig Beschäftige, weibliche Auszubildende und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Schülerinnen und Studentinnen.

§ 1 Geltungsbereich
Dieses Gesetz gilt
1. für Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen […]

§ 2 Gestaltung des Arbeitsplatzes
(1) Wer eine werdende oder stillende Mutter beschäftigt, hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung des Arbeitsplatzes […]und bei der Regelung der Beschäftigung die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutze von Leben und Gesundheit der werdenden oder stillenden Mutter zu treffen.
(2) Wer eine werdende oder stillende Mutter mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie ständig stehen oder gehen muss, hat für sie eine Sitzgelegenheit zum kurzen Ausruhen bereitzustellen.
(3) Wer eine werdende oder stillende Mutter mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie ständig sitzen muss, hat ihr Gelegenheit zu kurzen Unterbrechungen ihrer Arbeit zu geben.

§ 3 Beschäftigungsverbote für werdende Mütter
(1) Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.
(2) Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklären; die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

§ 4 Weitere Beschäftigungsverbote
(1) Werdende Mütter dürfen nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind.
(2) Werdende Mütter dürfen insbesondere nicht beschäftigt werden […]
6. mit Arbeiten, bei denen sie infolge ihrer Schwangerschaft in besonderem Maße der Gefahr, an einer Berufskrankheit zu erkranken, ausgesetzt sind […]
(3) Die Beschäftigung von werdenden Müttern mit
1. Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,
2. Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo ist verboten.

§ 5 Mitteilungspflicht, ärztliches Zeugnis
(1) Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist. Auf Verlangen des Arbeitgebers sollen sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich von der Mitteilung der werdenden Mutter zu benachrichtigen.
(2) Für die Berechnung der in § 3 Abs. 2 bezeichneten Zeiträume vor der Entbindung ist das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme maßgebend; […]

§ 6 Beschäftigungsverbote nach der Entbindung
(1) Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden.

§ 8 Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit
(1) Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit, nicht in der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden.
(2) Mehrarbeit im Sinne des Absatzes 1 ist jede Arbeit, die
1. von Frauen unter 18 Jahren über 8 Stunden täglich oder 80 Stunden in der Doppelwoche,
2. von sonstigen Frauen über 8 1/2 Stunden täglich oder 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus geleistet wird. In die Doppelwoche werden die Sonntage eingerechnet.

§ 9 Kündigungsverbot
(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung ist unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war oder innerhalb zweier Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird; das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn es auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird.

§ 11 Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten (1) Den […]Frauen ist […]vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren, wenn sie wegen eines Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs. 1, §§ 4, 6 Abs. 2 oder 3 oder wegen des Mehr-, Nacht- oder Sonntagsarbeitsverbots nach § 8 Abs. 1, 3 oder 5 teilweise oder völlig mit der Arbeit aussetzen.	**§ 16 Freistellung für Untersuchungen** Der Arbeitgeber hat die Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung der Untersuchungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich ist. Entsprechendes gilt zugunsten der Frau, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten.
§ 13 Mutterschaftsgeld (1) Frauen, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, erhalten für die Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 sowie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld […].	**§ 17 Erholungsurlaub** Für den Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub und dessen Dauer gelten die Ausfallzeiten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote als Beschäftigungszeiten. Hat die Frau ihren Urlaub vor Beginn der Beschäftigungsverbote nicht oder nicht vollständig erhalten, so kann sie nach Ablauf der Fristen den Resturlaub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.
§ 14 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (1) Frauen, die Anspruch auf Mutterschaftsgeld […]haben, erhalten während ihres bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 sowie für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Abzüge verminderten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt.	**§ 21 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten** 2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 6 bis 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. (3) Wer vorsätzlich eine der in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Handlungen begeht und dadurch die Frau in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

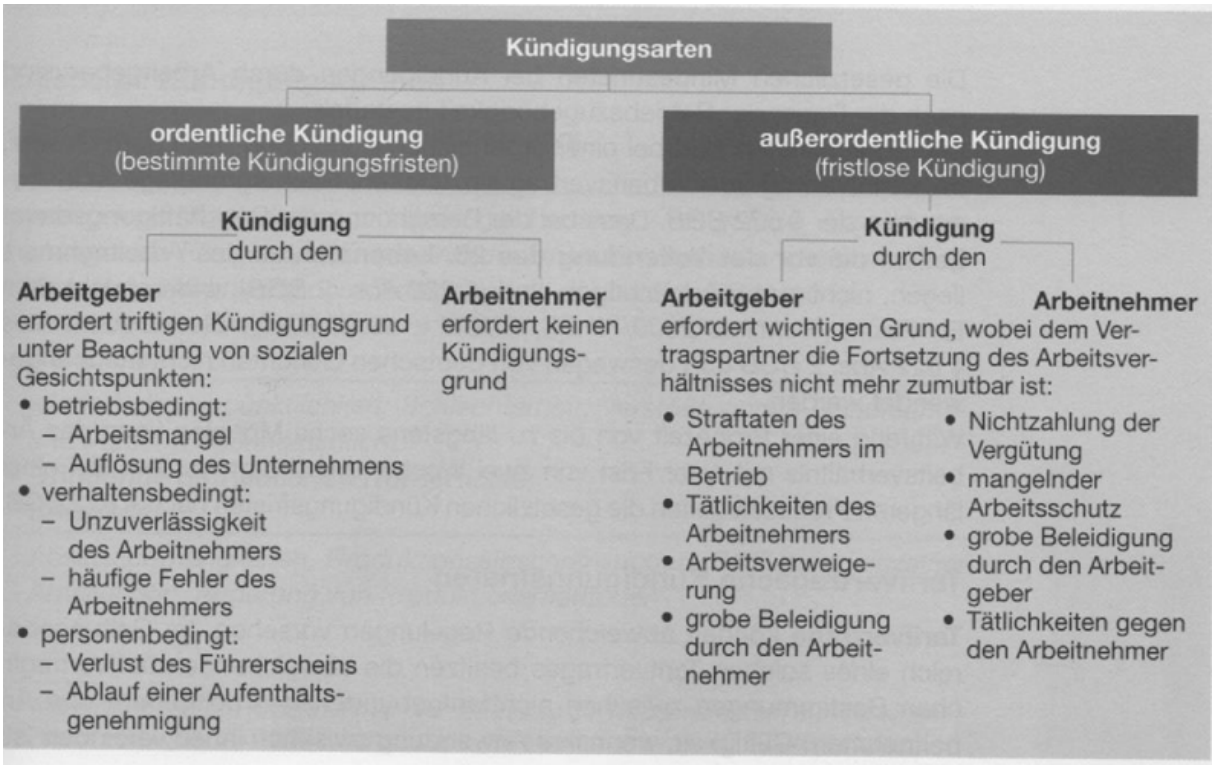
Kündigung

Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung eines Vertragspartners, dass er das Arbeitsverhältnis lösen will. Sie wird wirksam, wenn sie dem anderen Vertragspartner zugegangen ist, sie muss nicht angenommen werden. Zugang verlangt, dass die Willenserklärung so in den Empfangsbereich des Empfängers gelangt, dass dieser unter regelmäßigen Umständen davon hätte Kenntnis erlangen müssen.

Die Kündigungserklärung muss eindeutig und unmissverständlich sein; sie braucht den Kündigungsgrund nicht unbedingt zu enthalten. Bei Kündigung von Berufsausbildungsverhältnissen nach der Probezeit ist der Kündigungsgrund jedoch stets anzugeben.

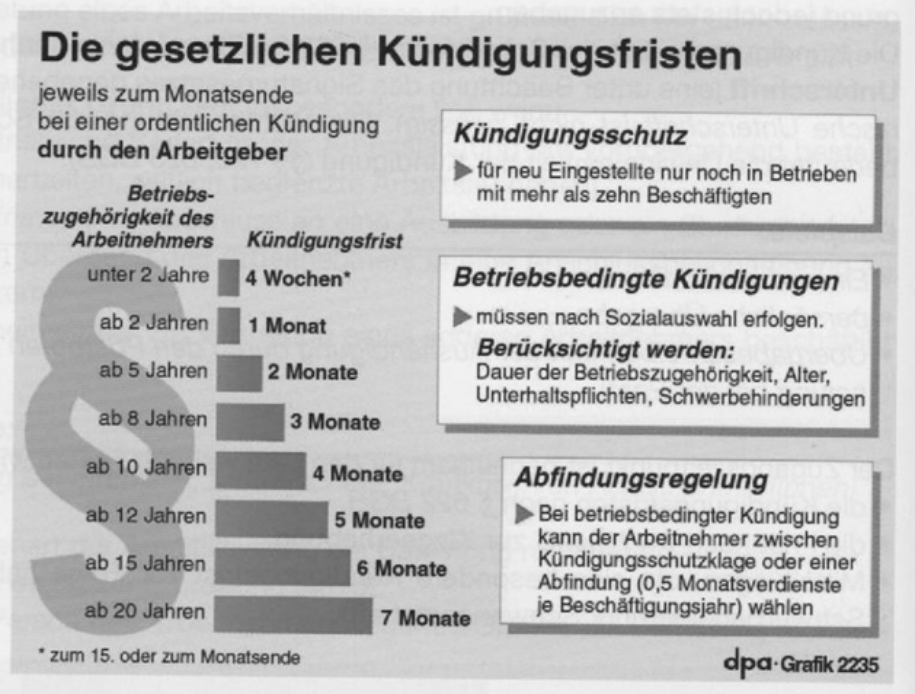
Die Kündigung bedarf stets der Schriftform (§ 623 BGB) und der eigenhändigen Unterschrift. Die Nichtbeachtung der Schriftform bedeutet die Unwirksamkeit der Kündigung.

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Kündigungsarten, wie in folgender Übersicht zu sehen ist.



Kündigungsfristen

Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die gesetzlichen Mindestfristen bei Kündigungen durch Arbeitgeber sind nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelt. Während der Probezeit von bis zu längstens sechs Monaten kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB, zusammengefasst in folgender Übersicht:



Kündigungsschutzgesetz



Das Kündigungsschutzgesetz (kurz: "KSchG") verhilft allen Arbeitnehmern, die mehr als sechs Monaten in einem Betrieb mit mehr als zehn Arbeitnehmern beschäftigt sind, zu einem gesetzlich festgelegten Schutz vor fristgemäßen ("ordentlichen") Kündigungen des Arbeitgebers.

Eine Kündigung ist sozial ungerechtfertigt, wenn sie nicht bedingt ist durch…

- <u>Gründe in der Person des Arbeitnehmers</u>
  Beispiele: Mangelnde körperliche und geistige Leistung, mangelnde Ausbildung, mangelnde Fähigkeit, sich erforderliche Kenntnisse anzueignen, lang andauernde Krankheit ohne Erkennbarkeit der baldigen Genesung
- <u>Verhaltensbedingte Gründe</u>
  Beispiele: Wiederholte Unpünktlichkeit, Schlechtarbeit, Verstöße gegen Gehorsams- und Verschwiegenheitspflicht
- <u>Dringende betriebliche Erfordernisse</u>
  Beispiele: Absatzschwierigkeiten, Produktionseinschränkungen, Stilllegung einzelner Abteilungen, Änderung von Produktionsmethoden.

Verstößt die Kündigung gegen eine <u>gerechtfertigte soziale Auswahl</u> (§1 Abs. 3 KSchG, 95 BetrVG), bei der es auf…

- die Dauer der Betriebszugehörigkeit,
- das Lebensalter,
- Unterhaltspflichten oder
- eine Schwerbehinderung

ankommt, oder wird die Umsetzungsmöglichkeit innerhalb des Unternehmens oder Betriebsteiles nicht berücksichtigt, steht dem Betriebsrat ein Widerspruchsrecht zu.

Punktetabelle

Das Bundesarbeitsgericht hat eine „Punktetabelle" aufgestellt, nach der auch heute noch bei Kündigungen verfahren wird, um eine „erste Auswahl" zu treffen:

Punkteschema für die Gewichtung der Kriterien

1. je Dienstjahr Betriebszugehörigkeit: 1 Punkt,
   ab dem 11. Dienstjahr je Dienstjahr: 2 Punkte,
   bis max. zum 55. Lebensjahr, d. h. max. 70 Punkte
2. Lebensalter für jedes volle Lebensjahr: 1 Punkt,
   bis max. zum 55. Lebensjahr, d. h. max. 55 Punkte
3. je unterhaltsberechtigtem Kind: 4 Punkte,
   verheiratet: 8 Punkte
4. Schwerbehinderung bis 50 %: 5 Punkte,
   über 50 % je 10 %: 1 Punkt

Je höher die Punktzahl, desto stärker der Kündigungsschutz.

Besonderer Kündigungsschutz	
Auszubildende	• **In der Probezeit:** Das Berufsausbildungsverhältnis kann innerhalb der vertraglich vereinbarten Probezeit (mindestens 1 Monat, maximal 4 Monate) jederzeit vom Arbeitgeber oder vom Auszubildenden ohne Einhaltung einer Frist zu jedem beliebigen Termin gekündigt werden *(§ 22 Abs. 1 BBiG)*. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen *(§ 22 Abs. 3 BBIG)*; Kündigungsgründe müssen nicht angegeben werden. • **Nach der Probezeit:** 1. Der Arbeitgeber kann nur kündigen, wenn er einen wichtigen Grund hat. Die Kündigung muss innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes ohne Einhaltung einer Frist erfolgen *(§ 22 Abs. 2 und 4 BBiG)*. 2. Der Auszubildende kann kündigen, wenn er – einen wichtigen Grund hat; die Kündigung muss innerhalb von 2 Wochen nach Eintritt des Kündigungsgrundes ohne Einhaltung einer Frist erfolgen *(§ 22 Abs. 2 und 4 BBiG)*. – die Berufsausbildung beenden will oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will. In diesen Fällen hat der Auszubildende eine Kündigungsfrist von 4 Wochen einzuhalten *(§ 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG)*.
Probearbeits-verhältnisse	Während einer Probezeit von bis zu 6 Monaten kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. Bei einer längeren Probezeit gelten die regulären Kündigungsfristen nach *§ 622 BGB*.
Aushilfen	Bei Aushilfsarbeitsverhältnissen, die bis zu 3 Monaten dauern, kann nach *§ 622 Abs. 5 BGB* durch Vereinbarung im Arbeitsvertrag die Kündigungsfrist verkürzt werden.
Betriebsratsmit-glieder/Jugend- und Auszubilden-denvertreter	Der Arbeitgeber kann nur aus wichtigem Grund kündigen *(§ 15 KSchG)*. Die in Berufsausbildung stehenden Betriebsratsmitglieder und Jugend- und Auszubildendenvertreter sind in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen, wenn der Ausbildungsbetrieb nicht 3 Monate vor Ausbildungsab-schluss schriftlich kündigt *(§ 78 a BetrVG)*.
Schwerbehinderte	Kündigung nur mit Zustimmung des Integrationsamtes, Kündigungsfrist mindestens 4 Wochen, ab 20 Beschäftigte sind 5 % bzw. 6 %[1] der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen, sonst hat der Arbeitgeber eine abnehmend gestaffelte Ausgleichsabgabe je nicht besetzter Stelle im Monat zu zahlen *(§ 71 ff. SGB IX)*.
Werdende Mütter	Kündigung während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung ist unzulässig, die Arbeitnehmerin kann jedoch während der Schwangerschaft und der Schutzfrist ohne Einhaltung einer Frist zum Ende der Schutzfrist nach der Entbindung kündigen *(§ 10 MuSchG)*.
Freiwillige Wehr- und Zivildienst-leistende	Kündigung während der freiwilligen Wehr- bzw. Zivildienstzeit ist nicht zulässig, das Beschäftigungs-verhältnis ruht nur *(§ 2 ArbPlSchG)*.
Junge Mütter/Väter	Kündigung während der Elternzeit unzulässig *(§ 18 BEEG)*; Arbeitnehmer, die erziehungsberechtigt sind, können nach *§ 19 BEEG* das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.
Kleinunternehmen	Unternehmen mit nicht mehr als 20 Arbeitnehmern (ohne Azubis) können die Grundkündigungsfrist von 4 Wochen einzelvertraglich auf jeden beliebigen Zeitpunkt vereinbaren (Abweichung von der Grundregel: Ende der Kündigungsfrist auf den 15. oder zum Monatsende).
Geltung des Kündigungsschutz-gesetzes	Der gesetzliche Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz gilt erst in Betrieben, die mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigen *(§ 23 KSchG)*.

Auszug aus dem Kündigungsschutzgesetz

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist.[…]

§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des Gerichts, Abfindung des Arbeitnehmers
(1) Stellt das Gericht fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat das Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Die gleiche Entscheidung hat das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers zu treffen, wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können den Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz stellen.
(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzusetzen, an dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung geendet hätte.

§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen

1) Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Arbeitsverhältnisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. Die Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung kann jedoch nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 […] geltend gemacht werden. Stellt das Gericht fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat auf seinen Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzulegen, zu dem die außerordentliche Kündigung ausgesprochen wurde. Die Vorschriften der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

§ 15 Unzulässigkeit der Kündigung

1) Die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung, […] ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. […] Nach Beendigung der Amtszeit ist die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung […] innerhalb eines Jahres unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.

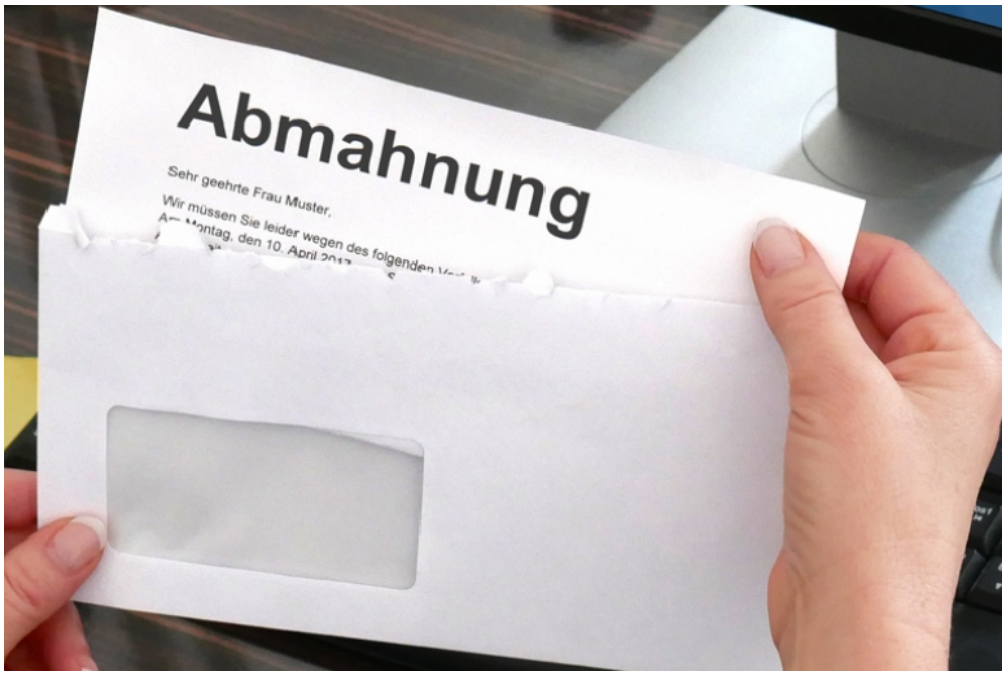
Abmahnung

Bevor eine ordentliche Kündigung ausgesprochen wird, verlangt die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine Abmahnung durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer. Dadurch soll dem Arbeitnehmer die Gelegenheit gegeben werden, die Arbeitsleistung bzw. sein Verhalten zu ändern.

Die Abmahnung…

- … ist eine Warnung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer; der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer darauf hin, dass dieser seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht oder nicht vollständig erfüllt.
- … enthält die genaue Nennung und Beschreibung des einzelnen Fehlverhaltens.
- … fordert den Arbeitnehmer auf, sich in Zukunft vertragsgetreu zu verhalten und droht für den Fall der erneuten Pflichtverletzung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen.
- … hat keine gesetzliche Grundlage. Sie ist aus dem Richterrecht entstanden.
- … kann formlos erteilt werden; sie sollte aber aus Beweisgründen schriftlich erfolgen und der Zugang nachweisbar sein.
- muss den abgemahnten Lebenssachverhalt detailliert beschreiben.

Es gibt keine zeitliche Grenze, innerhalb derer die Abmahnung ausgesprochen werden muss. Eine längere Zeitspanne von einigen Monaten, in welcher der Arbeitgeber das Verhalten akzeptiert zu haben scheint, verwirkt allerdings das Recht zur Abmahnung. Wenn der Arbeitgeber sich nach einer berechtigten Abmahnung längere Zeit vertragstreu verhält, verwirkt das Recht aus der Abmahnung. Wann allerdings dieser Zeitpunkt gekommen ist, hängt von der Art und Schwere des Vorwurfs ab (OLG Hamm: 2 Jahre, BVG 3-5 Jahre). In Kleinbetrieben und während der ersten sechs Monate der Beschäftigung kann eine solche Abmahnung entfallen.



Urlaubsrecht



Der Erholungsurlaub hat den Zweck, es dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, sich zu erholen und über einen Zeitraum für Entspannung und Freizeit zu verfügen. Das Urlaubsrecht fußt in Deutschland auf folgendem Grundsatz: Der Arbeitgeber erteilt den Urlaub und bestimmt, wann er zu nehmen ist. Dabei muss er allerdings die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer berücksichtigen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn diesen Wünschen dringende betriebliche Belange entgegenstehen.

Neben dem Bundesurlaubsgesetz (BurlG) sind auch noch andere Gesetztestexte wie unter anderem das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), das Sozialgesetzbuch (SBG) wie aber auch Tarifverträge (siehe §13 BurlG) für die Gewährung von Urlaubstagen maßgeblich.

Wie folgendem Auszug zu entnehmen, beträgt der gesetzliche Mindesturlaub 24 Werktage, was auf eine 6-Tage-Woche bezogen ist. Bei einer anderen Verteilung der Wochenarbeitszeit ist der Anspruch im Dreisatz umzurechnen. Im Fall einer 5-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch daher umgerechnet 20 Arbeitstage.

Auszug aus dem Bundesurlaubsgesetz

§ 1 Urlaubsanspruch

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs

1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.

2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

§ 4 Wartezeit

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben.

§ 5 Teilurlaub

1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer

a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;

b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet;

c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet.

2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.

3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert werden.

§ 6 Ausschluss von Doppelansprüchen

1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist.

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen.

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs

1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.

2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen.

3) Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und genommen werden. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a entstehender Teilurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen.

(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden, so ist er abzugelten.

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten.

§ 9 Erkrankung während des Urlaubs

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht auf den Urlaub angerechnet werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach den gesetzlichen Vorschriften über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht.

§ 11 Urlaubsentgelt

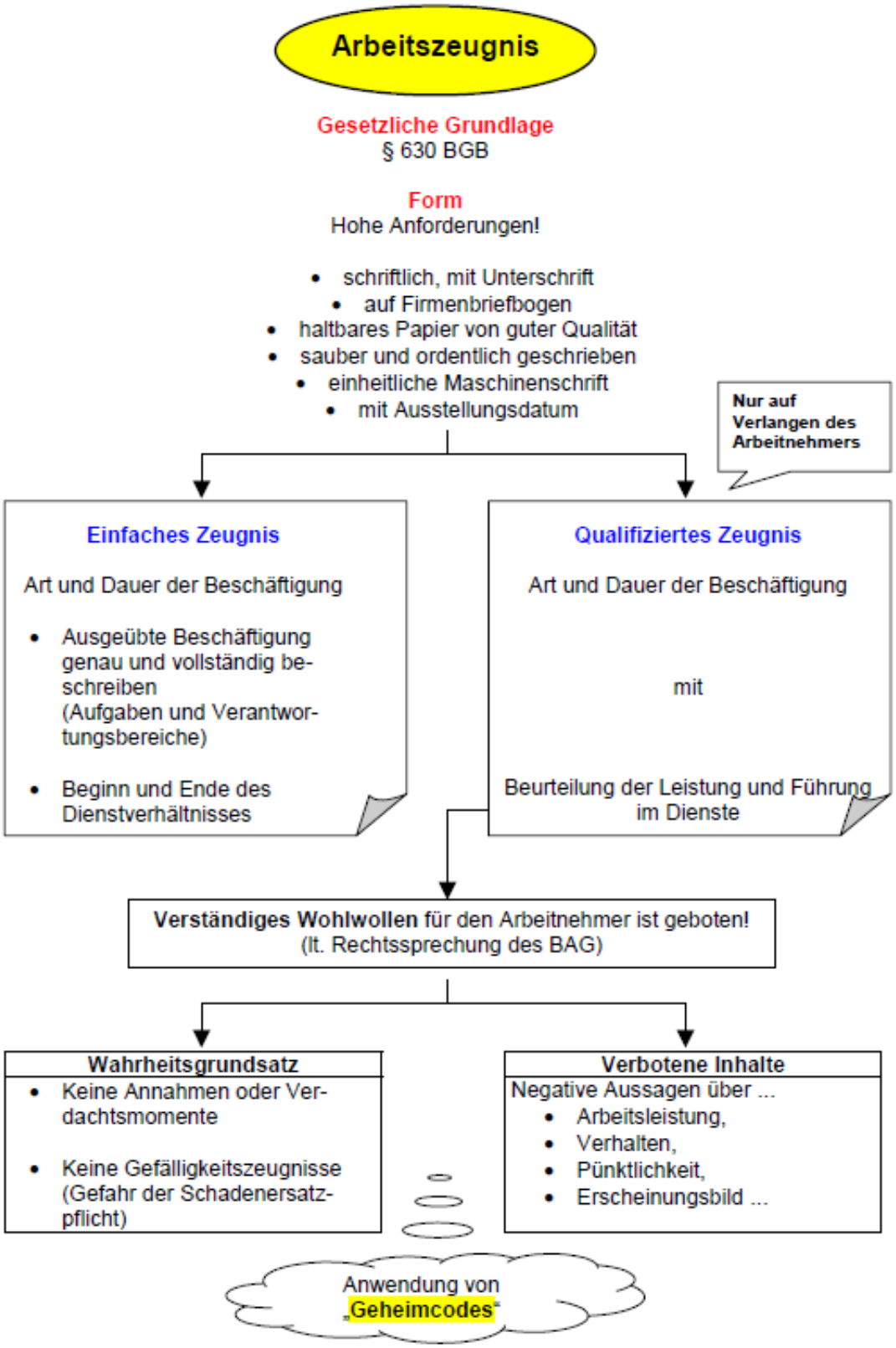
(1) Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Bei Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berechnungszeitraums oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen in bar abzugelten.

(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen.

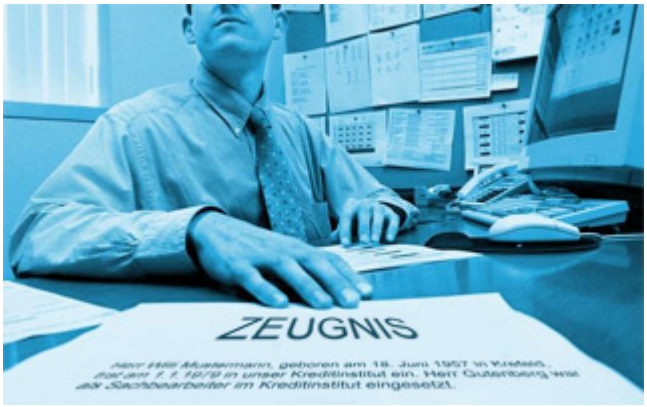
§ 13 Unabdingbarkeit

(1) Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in Tarifverträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist. Im Übrigen kann, abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.




Arbeitszeugnis
Gesetzliche Grundlage
§ 630 BGB
Form
Hohe Anforderungen!
schriftlich, mit Unterschrift
auf Firmenbriefbogen
haltbares Papier von guter Qualität
sauber und ordentlich geschrieben
einheitliche Maschinenschrift
mit Ausstellungsdatum
Nur auf Verlangen des Arbeitnehmers
Einfaches Zeugnis
Art und Dauer der Beschäftigung
Ausgeübte Beschäftigung genau und vollständig beschreiben (Aufgaben und Verantwortungsbereiche)
Beginn und Ende des Dienstverhältnisses
Qualifiziertes Zeugnis
Art und Dauer der Beschäftigung
mit
Beurteilung der Leistung und Führung im Dienste
Verständiges Wohlwollen für den Arbeitnehmer ist geboten!
(lt. Rechtssprechung des BAG)
Wahrheitsgrundsatz
Keine Annahmen oder Verdachtsmomente
Keine Gefälligkeitszeugnisse (Gefahr der Schadenersatzpflicht)
Verbotene Inhalte
Negative Aussagen über ...
Arbeitsleistung,
Verhalten,
Pünktlichkeit,
Erscheinungsbild ...
Anwendung von „Geheimcodes“

Arbeitszeugnis: "Sehr tüchtig"? Au weia! So knacken Sie den Floskel-Code



Ohne Zeugnisse geht es nicht. Sie sind oftmals der einzige Weg, um den beruflichen Werdegang zu dokumentieren. Anspruch auf ein Arbeitszeugnis haben Sie immer dann, wenn Sie die Tätigkeit oder das Unternehmen wechseln. Auch beim Wechsel des Chefs ist es üblich geworden, dass der ausscheidende Vorgesetzte für seine Mitarbeiter Zeugnisse formuliert. Auf folgende formale Anforderungen dürfen Arbeitnehmer bei einem **einfachen Arbeitszeugnis** bestehen:

- Bezeichnung des Arbeitgebers: Achten Sie darauf, dass ein Firmenbriefbogen verwendet wird.

- Bezeichnung des Arbeitnehmers (vollständiger Name und Geburtstag)

- Dauer des Beschäftigungsverhältnisses (Ein- und Austrittsdatum)

- Art der geleisteten Tätigkeit (Verantwortungsbereich, Schwerpunkte der Tätigkeit, innerbetriebliche Wechsel mit Datum)

- Vertretungsbefugnisse (Zeichnungsberechtigung)

- Versetzungen, Beförderungen (mit Datum)

Fehlt einer dieser Punkte, kann ein neues Zeugnis verlangt werden. Einfache Arbeitszeugnisse werden immer seltener, inzwischen hat sich das qualifizierte Zeugnis durchgesetzt.

Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis - was ist das?

Ein qualifiziertes Zeugnis ist eine umfassende Beurteilung von Arbeitnehmern. Neben den Angaben des einfachen Zeugnisses enthält das qualifizierte Arbeitszeugnis folgende Inhalte:

- eine ausführliche Beschreibung der Tätigkeit

- eine Leistungsbewertung (Stärken und besonders hervorzuhebende Leistungen)

- erworbene Zusatzqualifikationen

- eine Qualifizierung des Verhaltens gegenüber Kollegen und Vorgesetzten

- Art und Umstände des Ausscheidens

- eine in die Zukunft weisende Abschlussformulierung

Dass ein Arbeitszeugnis mit Ort und Datum der Ausstellung versehen sein muss, versteht sich von selbst. Unterzeichnen sollte das Zeugnis ein weisungsbefugter Vorgesetzter oder der Chef der Personalabteilung. Je ranghöher der Unterzeichner ist, desto größeres Gewicht besitzen die Aussagen des Zeugnisses. Das qualifizierte Zeugnis ist eine allgemeine Leistungsbeschreibung. Einmalige und für den Arbeitnehmer untypische Vorfälle werden deshalb in einem Zeugnis nicht erwähnt. Ein Zeugnis, das nicht den formalen Anforderungen entspricht, kann vor Gericht angefochten werden.

Was darf der Chef schreiben?

Einen Menschen öffentlich als Versager oder Trunkenbold zu bezeichnen, gilt allgemein als starker Tobak. So etwas in ein Arbeitszeugnis zu schreiben ist sogar verboten. Also werden in Arbeitszeugnissen immer nette Formulierungen verwendet, um Arbeitsleistung oder Sozialverhalten zu beschreiben. Einige sind wirklich positiv gemeint, andere wiederum haben es ganz schön in sich.

Streitereien enden häufig vor dem Arbeitsrichter

So hat ein Schluckspecht beispielsweise "sehr zur Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen" und einen "umgänglichen Kollegen" konnten die anderen Mitarbeiter einfach nicht ausstehen. "Der Streit um das Arbeitszeugnis endet häufig im Gerichtssaal," sagt Heinz-Jürgen Kalb, Geschäftsführer des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes in Köln. Das Problem ist nämlich, dass Arbeitszeugnisse zwar wohlwollend klingen müssen, die Wahrheit aber nicht verschweigen dürfen.

Es kommt nicht nur auf das Zeugnis an

Die Kunst der Zeugnis-Interpretation sollte trotz allem nicht überbewertet werden, rät Sabine Metzner, Pressesprecherin bei Siemens in München. "Solche Arbeitszeugnisse sind für große Unternehmen immer nur Anhaltspunkte. Und wenn ein Bewerber interessant erscheint, laden wir ihn in jedem Fall zum Vorstellungsgespräch ein."

Chef-Code: So wird Ihre Leistung formuliert

Die Formulierungen hören sich alle wohlwollend an. Doch welche Leistung steckt dahinter?

Sehr gute Leistungen

Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.
oder
Wir waren mit seinen Leistungen stets außerordentlich zufrieden.
oder
Er hat unserer Erwartungen immer und in allerbester Weise erfüllt.

Gute Leistungen

Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
oder
Seine Leistungen waren voll und ganz zufrieden stellend.

Befriedigende Leistungen

Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
oder
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer Zufriedenheit erledigt.

Ausreichende Leitungen

Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigt.
oder
Er hat unseren Erwartungen entsprochen.
oder
Mit seinen Leistungen waren wir zufrieden.

Mangelhaft

Er hat die ihm übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt.
oder
Er hat unsere Erwartungen größtenteils erfüllt.
oder
Er führte die ihm übertragenen Aufgaben mit großem Fleiß und Interesse durch.

Unzureichende Leistungen

Er hat sich bemüht, die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen.

Chef-Code: So wird Ihr Verhalten formuliert

Die am häufigsten verwendeten Floskeln zur Beurteilung des Sozialverhaltens und deren Bedeutung.

Er hat alle Aufgaben ordnungsgemäß erledigt.
Er ist ein Bürokrat ohne Eigeninitiative.

Er ist mit seinen Vorgesetzten gut zurecht gekommen.
Er ist ein Mitläufer, der sich gut anpasst.

Er war sehr tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen.
Er ist ein unangenehmer Mitarbeiter.

Durch seine Geselligkeit trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei.
Er neigte zu übertriebenem Alkoholgenuss.

Für die Belange der Belegschaft bewies er stets Einfühlungsvermögen.
Er suchte sexuelle Kontakte zu Betriebsangehörigen.

Wir lernten ihn als sehr einsatzwilligen und beweglichen Mitarbeiter kennen, der stets bemüht war.
Er ist unter die Langfinger gegangen.

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war einwandfrei.
Das ist die bestmögliche Note in Sachen Zusammenarbeit.

Das sagen Schlussformulierungen aus

Nicht zu unterschätzen sind die Schlussformulierungen in einem Arbeitszeugnis. Aus ihnen wird ersichtlich, ob ein Mitarbeiter selbst gekündigt hat, entlassen wurde, oder ob man einfach froh ist, dass er nicht mehr da ist.

Er verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.
Der Arbeitnehmer hat selbst gekündigt.

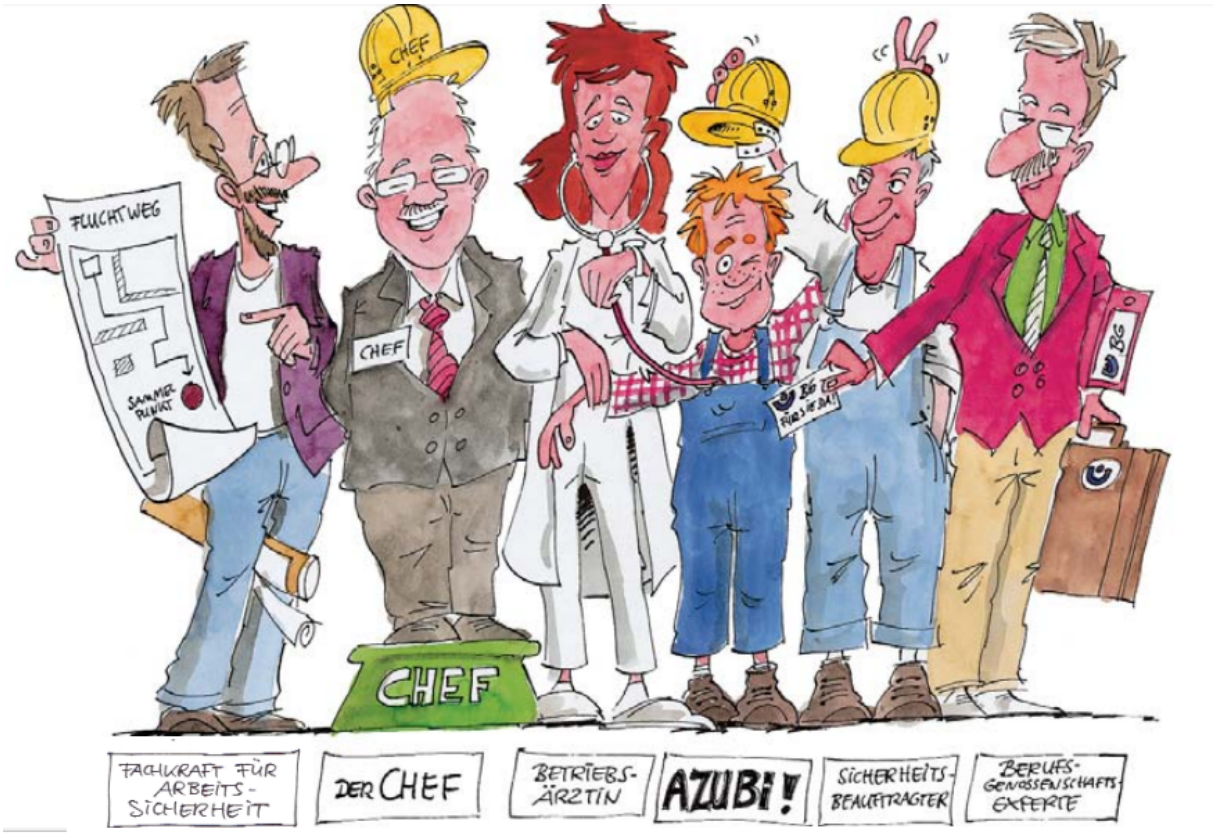
Wir bedauern das Ausscheiden sehr.
Er war ein guter Mitarbeiter, den das Unternehmen nicht gerne verliert.

Wir haben uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt.
Dem Mitarbeiter wurde nahe gelegt zu kündigen oder ihm wurde gekündigt.

Für seinen weiteren Berufsweg wünschen wir ihm viel Erfolg und danken für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Das ist wirklich so gemeint, es handelt sich um eine positive Schlussformulierung.

Wir wünschen ihm für die Zukunft das Allerbeste.
oder
Für die Zukunft wünschen wir ihm alles nur erdenklich Gute.
Das hört sich positiv an, ist es aber nicht. Das Unternehmen ist froh, dass der Mitarbeiter ausscheidet.

Das Ausscheiden erfolgt aus innerbetrieblichen Gründen.
Der Mitarbeiter ist den Anforderungen nicht gerecht geworden und musste gehen.



Arbeitsschutz

Wer kümmert sich eigentlich um mich, wenn ich während der Arbeitszeit einen Unfall habe? Was muss man als Sicherheitsbeauftragter tun? Gelten die Unfallverhütungsvorschriften für jeden Betrieb? Und wer ist denn nun wirklich für die Arbeitssicherheit in meinem Betrieb verantwortlich?

Keine Frage, es gibt viele Bücher, die sich spannender lesen als Gesetzestexte und Vorschriftensammlungen. Aber einige davon regeln Dinge, die für die eigene Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wirklich wichtig sind. Lesen muss man sie nicht unbedingt, aber es ist gut, wenn man weiß, dass es sie gibt. So werden die Mindestbedingungen für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in den Europäischen Richtlinien festgeschrieben. Diese werden dann von den Parlamenten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in nationales Recht umgesetzt. So wurde zum Beispiel 1998 die Richtlinie 89/391/EWG in ein Gesetz umgewandelt, das seitdem als „Arbeitsschutzgesetz“ bekannt ist und sozusagen als „Grundgesetz“ des Arbeits- und Gesundheitsschutzes betrachtet wird. Überwacht wird die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften von den staatlichen Ämtern für Arbeitsschutz beziehungsweise Gewerbeaufsichtsämtern und von den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben diese laut Sozialgesetzbuch (SGB VII) den Auftrag, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren – gemeinsam mit dem Unternehmer – zu verhüten. Umgesetzt wird dieser Auftrag durch die Unfallverhütungsvorschriften. Diese sind für die Betriebe verbindlich, da kann sich keiner drücken. Sie konkretisieren und ergänzen die staatlichen Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz. Zugegeben, diese Vorschriften sind keine interessante Bettlektüre und ziemlich ab strakt. Wer es konkreter mag, kann einen Blick in die

Regeln für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz oder die Informationen werfen. Hier zeigen praktische Beispiele, wie man die Vorschriften im Betriebsalltag umsetzen kann.

Im Arbeitsschutz trägt jeder Verantwortung – vom Chef bis zum Azubi. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Der Unternehmer ist für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten per Gesetz verantwortlich. Er muss dafür sorgen, dass die Arbeit sicher geleistet werden kann und seine Mitarbeiter gesund bleiben. Weil er das natürlich nicht alles selbst und allein machen kann, wählt er geeignete Führungskräfte aus, legt Zuständigkeiten fest und überwacht, ob die Aufgaben auch richtig erfüllt werden. Diese Pflichten kann er in den einzelnen Betriebsbereichen bestimmten Vorgesetzten übertragen. Also: Ihr Chef oder Vorgesetzter ist für Ihre Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verantwortlich. Da gibt es nichts zu rütteln. Er muss Ihnen Anweisungen geben, wie die Arbeit sicher zu machen ist, Sicherheitsmängel beseitigen oder weitermelden, die Arbeit entsprechend kontrollieren und bei Gefahr eingreifen.



Unternehmer und Führungskräfte stehen nicht allein da, wenn es um die Organisation des Arbeitsschutzes im Betrieb geht. Ab einer gewissen Betriebsgröße muss der Unternehmer laut Arbeitssicherheitsgesetz eigene „Fachkräfte für Arbeitssicherheit" beschäftigen. Kleinere Firmen können sich von externen Fachkräften beraten lassen. Das sind in der Regel Ingenieure, Meister oder Techniker, die über das notwendige sicherheitstechnische Know-how verfügen. Sie beraten den Unternehmer, decken sicherheitstechnische Mängel auf, lassen diese beheben, führen Kontrollen durch und helfen bei Unterweisungen. Auch der Betriebsarzt, der eine besondere arbeitsmedizinische Ausbildung hat, berät den Unternehmer rund um den Gesundheitsschutz und führt die notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch. Eine besondere Stellung im Netzwerk Arbeitsschutz nimmt der „Sicherheitsbeauftragte" ein. Er muss in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten bestellt werden. Diese besonders geschulten Mitarbeiter setzen sich dann als „Kollegen unter Kollegen" für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ein, indem sie auf Sicherheitsprobleme hinweisen und Verbesserungsvorschläge machen. Sie tragen jedoch keine zusätzliche Verantwortung und dürfen auch keine Anweisungen und Anordnungen geben. Natürlich sollten gerade sie durch ihr Verhalten für ihre Kollegen ein gutes Vorbild sein.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt Verantwortung für die eigene Sicherheit und die der Kollegen. Konkret heißt das: Jeder muss handeln, wenn Gefahr im Verzug ist. Zum Beispiel wenn ein Kollege sich sicherheitswidrig verhält und dabei sich oder seine Umgebung gefährdet. Für Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen kann man zivil- oder strafrechtlich haftbar gemacht werden, wenn man selbst in grob fahrlässiger Weise gegen diese Sicherheitsbestimmungen verstoßen und dadurch einen Unfall verschuldet hat.

Wenn man auf dem Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall hat oder am Arbeitsplatz verunglückt, muss nicht etwa der Chef oder die Krankenkasse für die Folgen zahlen. Hier kommen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zum Zuge. Sie sind eine der fünf Säulen des Sozialversicherungssystems in Deutschland und werden

ausschließlich aus den Beiträgen der Unternehmer finanziert. Also: Sie sind gegen Arbeits-, Wegeunfälle und Berufskrankheiten versichert, ohne selbst einen Cent dafür zahlen zu müssen. Ist doch was, oder? Die Unfallversicherungsträger investieren viel Geld und Know-how in die Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie erarbeiten unter anderem Unfallverhütungsvorschriften und schicken eigene Fachleute – so genannte Technische Aufsichtspersonen – in die Betriebe. Die beraten dann vor Ort den Unternehmer, wie er die Unfallverhütungsvorschriften am besten umsetzt und was er noch tun kann, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.



Seit Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, in Kraft. Die DSGVO soll den Datenschutz für Verbraucher verbessern. Ohne Zustimmung dürfen die Daten nicht mehr verwendet werden und Firmen müssen Auskunft geben. Bis zum 25. Mai 2018 müssen sich Unternehmer auf eine neue Rechtslage einstellen. Denn ab diesem Datum wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, wirksam. Diese ersetzt unser bisheriges Bundesdatenschutzgesetz, welches zeitgleich komplett neu gefasst wird und künftig ergänzend nationale Regelungen zum Gegenstand hat. Den grundlegenden Datenschutz bestimmt jedoch nun die DSGVO. Das Datenschutzrecht, wie wir es bisher gekannt haben, wird also durch ein neues ersetzt.
Wenngleich uns auf den ersten Blick viele Aspekte bereits bekannt, also nicht wirklich neu sind (z.B. der Grundsatz der Datenminimierung und der Zweckbindung), so handelt es sich aber jedenfalls nun um eine einheitliche Verordnung, die für und in allen Mitgliedsstaaten der EU gilt. Daran haben sich im Übrigen auch die großen Medienunternehmen, z.B. Google und Facebook zu halten, selbst wenn deren Sitz außerhalb der EU in einem so genannten Drittstaat liegt.

Zusammenfassung: Welche Änderungen die DSGVO für Verbraucher bringt
Doch was bezweckt die DSGVO eigentlich? Grundlage der Überlegungen ist zunächst der Umstand, dass der Begriff „Datenschutz“ eigentlich falsch gewählt ist. Nicht die Daten sollen geschützt werden, sondern die Person, um deren Daten es geht. Demzufolge verspricht sich die EU von der Regelung eine Umkehr der gängigen Praxis, wonach die betroffenen Personen längst nicht mehr Herr ihrer eigenen Daten sind und häufig nicht einmal wissen, wer welche Daten über sie gespeichert hat. Der jüngste Datenskandal im Zusammenhang mit Facebook ist ein gutes Beispiel.

Verbraucher müssen künftig einwilligen

Datenschutz bedeutet künftig effektiv Grundrechtsschutz. So sieht es die EU zwar schon lange vor. Es fehlte jedoch an wirksamen Regelungen zur Durchsetzung dieses Rechts. Die DSGVO sieht in ihren Regelungen daher vor, dass die Nutzung personenbezogener Daten grundsätzlich verboten ist, wenn sie nicht ausnahmsweise erlaubt ist.

Wichtigster Erlaubnistatbestand ist natürlich die Einwilligung der Person selbst. Dabei muss das Unternehmen, das die Daten nutzen möchte, die Person umfassend über den Zweck, die Rechtsgrundlage und die Dauer der Nutzung aufklären. Umfangreiches Profiling, also das automatisierte Ansammeln von Daten über eine Person, um so dessen Interessen, sein Verhalten und andere Eigenschaften herauszufinden, ohne Zustimmung desjenigen ist somit künftig nicht mehr erlaubt.

Unternehmen müssen informieren, wofür sie die Daten verwenden

Außerdem muss das Unternehmen darauf hinweisen, dass und auf welche (einfache) Weise, die Person der künftigen Nutzung seiner Daten widersprechen kann. Auch ohne Widerruf müssen die personenbezogenen Daten nach Zweckerreichung sofort gelöscht werden. Wenn also beispielsweise personenbezogene Daten einer Person für die Durchführung einer Veranstaltung oder eines Gewinnspiels benötigt werden, so sind diese nach Ablauf der Veranstaltung bzw. des Gewinnspiels zu löschen. Damit wird das „Recht auf Vergessenwerden“ Realität. Unternehmen wie Facebook, die in der Vergangenheit unter dem Ruf standen, Nutzerdaten nicht zu löschen, müssen diese Möglichkeit künftig einrichten.

Nicht jede Einwilligung ist wirksam. So gilt z.B. der Grundsatz des Kopplungsverbotes. Das bedeutet, die Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten darf nicht mit anderen Erklärungen verknüpft, insbesondere nicht von der Zustimmung zu einer anderen Sache abhängig gemacht werden. Die Einwilligung darf also z.B. auch nicht irgendwo in den AGB versteckt oder so unklar formuliert sein, dass sie nicht verstanden oder überhaupt gelesen werden kann. In der Regel werden sie optisch hervorgehoben werden müssen, z.B. durch Fettschrift.

Eltern müssen Nutzung der Daten ihrer Kinder bis 16 Jahren zustimmen

Darüber hinaus bedürfen Einwilligungserklärungen von Personen unter 16 Jahren der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Soziale Netzwerke, wie z.B. WhatsApp, haben daher bereits damit begonnen, das Alter ihrer Benutzer abzufragen. Wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, muss jetzt damit rechnen, von WhatsApp künftig ausgeschlossen zu werden. Denn eine Einwilligung der Eltern fragt WhatsApp (zumindest nach heutigem Wissen) nicht ab. Eine Überprüfung des Alters, z.B. mittels Video-Ident-Verfahren, sieht die DSGVO jedoch nicht vor. Man darf hier gespannt sein, ob es wirklich ausreicht, die Nutzer lediglich nach ihrem Alter zu fragen. Dem Sinn und Zweck der Regelung läuft dies jedenfalls zuwider.

Was sind personenbezogene Daten?

Daten sind dann personenbezogen, wenn sie auf die Identität einer Person schließen lassen. Neben dem Namen, der Adresse, der E-Mail, Telefon usw. gehören hierzu auch Ausweisnummern, Abbildungen auf Fotografien und IP-Adressen. Besonders sensible Daten, also solche, von denen man vermuten darf, dass sie niemanden etwas angehen, wie etwa religiöse Überzeugungen, sexuelle Ausrichtung und Fragen der Gesundheit oder ethnischer Herkunft, dürfen überhaupt nur in

Ausnahmefällen verarbeitet werden. Wenn sie es dürfen, so unterliegt die verarbeitende Stelle besonders hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Welche konkreten Rechte haben Verbraucher künftig noch?
Neben dem „Recht auf Vergessenwerden“ haben Verbraucher künftig das Recht auf Auskunft innerhalb weniger Tage. Hierbei ist von den Unternehmen umfassend mitzuteilen, welche Daten gespeichert wurden und an wen diese ggf. weiter gegeben wurden. Verbraucher können überdies künftig die über sie gespeicherten Daten an einen anderen Anbieter übertragen, also quasi mitnehmen, z.B. beim Wechsel der Bank oder eines Internetanbieters. Der Verbraucher kann damit z.B. seine gesamten gespeicherten E-Mails zu seinem neuen Provider mitnehmen.

Welche Strafen drohen?
Der nach bisherigem Recht mögliche Sanktionsrahmen für Verstöße gegen den nationalen Datenschutz war mit maximal 300.000 Euro sehr beschränkt. Weltweit agierende Unternehmen hat dies nicht abgeschreckt. Gemäß Art. 83 der DSGVO müssen gegen den Datenschutz verstoßende Unternehmen künftig mit Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes rechnen. Außerdem können sie auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

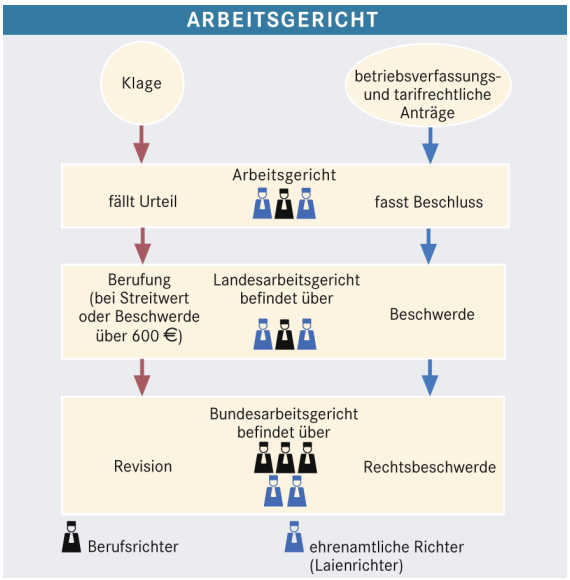
Datenschutzbeauftragter

Sollten mehr als mindestens 10 Mitarbeiter regelmäßig mit automatisierter Datenverarbeitung (Erhebung und Nutzung) zu tun haben, besteht die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Sollten besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die über Rasse, ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben einer Person informieren oder soll die Verarbeitung, Erhebung sowie Nutzung personenbezogener Daten geschäftsmäßig genutzt werden, besteht eine Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragen, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter.

Der Datenschutzbeauftragte ist eine Person, die innerhalb einer Organisation für den Datenschutz verantwortlich ist. Er muss u.a. die Einhaltung relevanter Datenschutzvorschriften gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er sich um den gesamten betrieblichen Datenschutz selbst kümmert. Er ist berechtigt, Aufgaben zu delegieren und zu überwachen. Entscheidend für seine Tätigkeit ist die Übernahme der Verantwortung.

Die Bestellung ist ein Begriff aus dem Rechtswesen und kann mit einer Ernennung verglichen werden. Mit der Bestellung geht einher, dass der Datenschutzbeauftragte seine Funktion offiziell ausübt und dadurch zum Träger von Rechten und Pflichten wird.

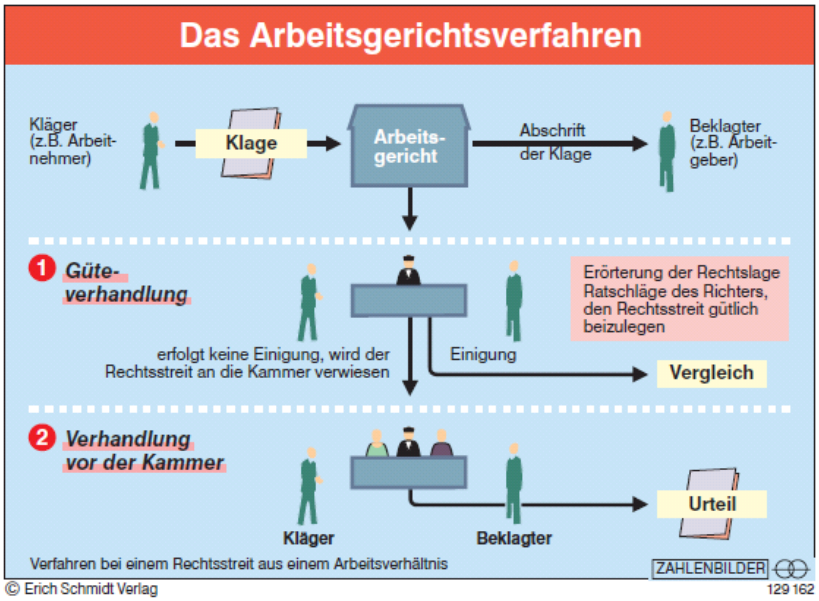
Das Arbeitsgericht



Kommt es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (auch Auszubildende) bzw. Betriebsrat oder Gewerkschaften zu Streitigkeiten, die das Arbeitsverhältnis betreffen, und lässt sich auf dem Verhandlungsweg keine Einigung erzielen, kann beim Arbeitsgericht Klage erhoben werden. Das Arbeitsgerichtsverfahren ist vom Gesetzgeber bewusst einfach und kostengünstig gehalten worden, damit niemand aus Furcht vor den Prozessanforderungen oder den entstehenden Kosten auf die Durchsetzung berechtigter Ansprüche verzichten muss. Die Klage kann beim Arbeitsgericht schriftlich eingereicht oder bei der Geschäftsstelle des Gerichts zu Protokoll gegeben werden. Das Gericht stellt dem Beklagten die Klageschrift zu und lädt beide Parteien zu einem ersten Verhandlungstermin, dem so genannten Gütetermin. Der Vorsitzende einer Kammer des Arbeitsgerichts als Einzelrichter leitet die Verhandlung, die gegebenenfalls auch in einem weiteren Termin fortgesetzt werden kann, und versucht, beide Seiten zu einer gütlichen Einigung zu veranlassen. Häufig wird er vorschlagen, den Rechtsstreit durch gegenseitiges Nachgeben mittels eines Vergleichs zu beenden. Der Vergleich kann so abgeschlossen werden, dass innerhalb einer bestimmten Frist noch ein Widerruf möglich ist.

Kommt in der Güteverhandlung aber keine Einigung zustande, wird der Rechtsstreit an die Kammer verwiesen. Das Gericht verhandelt nun in der Besetzung mit drei Richtern weiter – dem Vorsitzen den, der die Verhandlung leitet, und zwei ehrenamtlichen Richtern, je einem von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Kläger und Beklagte können sich im Arbeitsgerichtsverfahren grundsätzlich selbst vertreten, aber auch durch Rechtsanwälte, Gewerkschafts- oder Verbandsvertreter oder Bevollmächtigte (z.B. sachkundige Arbeitskollegen) vertreten lassen. Nach Abschluss der Verhandlung entscheidet das Gericht durch Urteil. In Streitigkeiten, die sich auf das Betriebsverfassungsgesetz beziehen, in denen sich also z.B. Arbeitgeber und Betriebsrat als streitende Parteien gegenüberstehen, entscheidet das Gericht durch Beschluss. Hier kann der Vorsitzende vorab nach eigenem Ermessen einen Gütetermin ansetzen. Das Beschlussverfahren ist für die Beteiligten kostenfrei; die eigenen Anwaltskosten trägt jede Seite selbst.

Entscheidungen des Arbeitsgerichts können vom Landesarbeitsgericht nachgeprüft werden. Voraussetzung dafür ist u.a., dass das Arbeitsgericht die Berufung wegen der Bedeutung des Falls ausdrücklich zugelassen hat, dass der Beschwerdewert mindestens 600 € beträgt oder dass es sich um ein Kündigungsschutzverfahren handelt. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt als letzte Instanz entscheidet über Urteile der Landesarbeitsgerichte, wenn gegen diese das Rechtsmittel der Revision eingelegt wird.



Auszug Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)

§ 48 Rechtsweg und Zuständigkeit

(1a) Für Streitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 3[Streitigkeiten aus einem Arbeitsverhältnis] ist auch das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet oder zuletzt gewöhnlich verrichtet hat.

§ 82 Örtliche Zuständigkeit

(1) Zuständig ist das Arbeitsgericht, in dessen Bezirk der Betrieb liegt.

Politik	Arbeitsvertragliche Grundlagen	BSGA
	Arbeitsaufgaben	

Arbeitsaufträge

Die **BeMe GmbH** hat immer noch 72 Beschäftigte. Die durch die Geschäftsleitung getroffenen Sparmaßnahmen im Rahmen der Ablauforganisation sind äußerst erfolgreich angelaufen und die Durchlaufzeiten sowie die Lieferfristen haben sich nachhaltig verbessert. Nachdem sich dies in der Branche herumgesprochen hat, steigt die Anzahl der Aufträge. Die BeMe GmbH überlegt, vier Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen einzustellen. Der „Human-Ressource-Manager“ des Unternehmens, Herr Meihrens, bittet Sie um Unterstützung.

1. Um eine Grundlage für das Arbeitsrecht aufzubauen, bittet Herr Meihrens sie kurz, zu recherchieren, welcher Gesetzestext die Grundlage für das deutsche Arbeitsrecht bildet.

_____

_____

_____

2. Grundsätzlich sind AG und AN bei der inhaltlichen Gestaltung des Arbeitsvertrages frei. Bestehende Vorschriften (Gesetze, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen) müssen beachtet werden.
   Für Herrn Meihrens sollen Sie die Gestaltung der Arbeitsverträge für die vier neuen Mitarbeiter vorbereiten. Machen Sie gemeinsam oder in Einzelarbeit ein „Brainstorming“ und zählen Sie möglichst viele denkbare Inhalte eines Arbeitsvertrages auf.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3. Ausgangssituation zum Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

Frau Schmidt arbeitet seit dem 1.11.XX bei der BeMe GmbH. Sie ist im Außendienst tätig und freut sich einerseits über die gute Auftragslage. Andererseits hält sich die Freunde in Grenzen, da sie glaubt, dass Sie zu viel arbeitet. Folgende Arbeitszeiten hat sich Frau Schmidt notiert:

Wochentag	Arbeitszeit	Pausenzeit	
Fr (1.11)	09.00-18.00	13.00-14.00	
Sa	-	-	
So	-	-	
Mo	09.00-23.00	10.00-10.30; 13.00-13.30; 16.00-17.00; 18.00-19.00;	
Di	09.00-18.00	13.00-13.10; 14.00-14.10; 17.00-17.25	
Mi	09.00-19.00	13.00-13.40;	
Do	09.00-21.00	13.00-14.00	
Fr	09.00-18.00	13.00-14.00	
Sa	-	-	
So	12.00-14.00	-	
Mo	09.00-18.00	15.00-16.00	
Di	09.00-19.00	13.00-13.30; 16.00-16.30	
Mi	09.00-18.00	12.00-14.00	
Do	09.00-19.00	14.00-15.00; 17.00-17.30	

Überprüfen Sie anhand des Ausschnittes, ob die BeMe GmbH von Frau Schmidt gegen das Arbeitsschutzgesetz verstoßen hat. **Erläutern** Sie mögliche Verstöße!

4. Mutterschutzgesetz

Frau Heisterkamp ist Bilanzbuchhalterin bei der BeMe GmbH und erwartet in drei Monaten ihr erstes Baby. Andere Kolleginnen planen auch, in absehbarer Zeit, Nachwuchs zu bekommen. Daher ist das Mutterschutzgesetz Thema Nummer 1 in den Pausen. Herr Meihrens ist etwas verwundert über die Wissenslücken im Kollegium über dieses Thema und beauftragt Sie, eine Übersicht für das schwarze Brett sowie für das Intranet zu erstellen…

Politik	Arbeitsvertragliche Grundlagen	BSGA
	Arbeitsaufgaben	



5. Fälle zum Mutterschutzgesetz

Fall	Verstoß		Paragraph	Begründung
Maren arbeitet bei der BeMe GmbH…	*Ja*	*Nein*		
(1) Maren ist im vierten Monat schwanger als sie einen entsprechenden Test macht. Sie hat vor einem Monat bei der BeMe GmbH begonnen und befindet sich noch in der Probezeit, deshalb sagt sie ihrem neuen Arbeitgeber nichts über die Schwangerschaft.				
(2) Maren ist mittlerweile im vierten Monat schwanger und hat sich durchgerungen, dem Personalchef Herrn Meihrens darüber zu informieren. Dieser ist nicht sonderlich begeistert unternimmt aber keine weiteren Schritte.				
(3) Maren hat Probleme mit ihrem Abteilungsleiter, der um es sanft auszudrücke nicht gerade ein „emanzipiertes, offenes Weltbild hat“. Ihr Abteilungsleiter kündigt Maren deshalb in ihrer Probezeit und sagt außerdem: „Ach ja und ihre Schwangerschaft hilft Ihnen auch nichts, das hätten Sie nämlich im Vorstellungsgespräch sagen müssen!“				
(4) Der Abteilungsleiter möchte Maren aus dem Unternehmen mobben. Er hat sich deshalb überlegt, dass sie von ihrem Büroarbeitsplatz ins Lager versetzt wird, wo sie Kisten schleppen soll. Er denkt sich: „Die kriege ich schon klein!“				

(5) Obwohl Maren schon ein kleines „Mutterbäuchen“ hat, verlangt ihr Abteilungsleiter einen Beweis für Ihre Schwangerschaft. Er besteht auf ein Attest vom Arzt.				
(6) In dem Attest wird der Entbindungstermin auf den 01.10.XX geschätzt. Maren muss sich seit geraumer Zeit morgens erbrechen. Sie möchte ab dem 01.09.XX nicht mehr zur Arbeit gehen. Ihr Abteilungsleiter besteht jedoch auf die Erbringung ihrer Arbeitsleistung.				

6. Unterscheiden Sie in eigenen Worten zwischen den verschiedenen Kündigungsarten.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7. Allgemein gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Überlegen Sie gemeinsam, was dies für Möglichkeiten sein können.

_____

_____

_____

_____

8. Lösen Sie die folgenden Fälle mithilfe des §622 BGB (Übersicht im Skript)
   a. Aus dringenden betrieblichen Erfordernissen ist dem Angestellten Ben Poltberg am 16.09.xx gekündigt worden. Er ist seit 23 Monaten Mitarbeiter der BeMe GmbH.
      - An welchem Tag endet gemäß den gesetzlichen Vorschriften das Arbeitsverhältnis?

      - Wie wäre zu entscheiden gewesen, wenn Ben Poltberg Mitglied des Betriebsrats wäre?

   b. Entscheiden Sie, zu welchem Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis nach den gesetzlichen Kündigungsfristen erlischt. Unterstellen Sie, dass eine begründete ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber ausgesprochen wird.
      I. Zugang der Kündigung: 13.08.18, der 45-jährige Angestellte gehörte dem Betrieb ununterbrochen seit dem 02.01.2016 an.

      II. Zugang der Kündigung: 12.03.18, der 40-jährige Angestellte gehörte dem Betrieb ununterbrochen seit dem 01.04.2007 an.

      III. Zugang der Kündigung: 14.10.18, der 28-jährige Angestellte gehörte dem Betrieb ununterbrochen seit dem 01.07.2013 an.

      IV. Frau Dost gehört der BeMe GmbH seit dem 01.08.2001 an. Sie möchte zum 01.12.2018 eine neue Beschäftigung annehmen. Wann muss ihre Kündigung spätestens bei der BeMe GmbH eingehen?

---

9. Diverse Kurzaufgaben zum Urlaubsrecht

   a. Welche Rechtsgrundlagen sind bei der Festsetzung des Urlaubs zu beachten?
   b. Wie hoch ist der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers, in dessen Arbeitsvertrag nur ein Verweis auf das entsprechende Bundesgesetz existiert?
   c. Wozu dient Urlaub?
   d. Wie kann bei einem Arbeitgeberwechsel eine Doppelgewährung von Urlaub vermieden werden?
   e. Wann hat der Arbeitnehmer erstmals den vollen Urlaubsanspruch?
   f. Wann muss der Urlaub gewährt und genommen werden? Welche Ausnahmen gibt es und wie muss in solchen Fällen verfahren werden?

10. Arbeitszeugnis. Vergeben Sie für die folgenden Formulierungen Schulnoten von 1 – 6.
    a. Er hat sich bemüht, die ihm übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit zu erledigen.
    b. Er hat unseren Erwartungen entsprochen.
    c. Er hat die ihm übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
    d. Er erledigte die ihm übertragenen Arbeiten mit Fleiß und war stets bestrebt, sie termingerecht zu beenden.
    e. Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht und bester Weise entsprochen.
    f. Er hat sich mit großem Eifer an diese Aufgabe herangemacht und war erfolgreich.
    g. Er hat die ihm übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit erledigt.
    h. Er hat die ihm übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.
    i. Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
    j. Sie zeigte von sich aus Initiative und Einsatzbereitschaft.
    k. Wir danken Frau X für ihre Arbeit in unserer Firma und wünschen ihr alles Gute.
    l. Sie war immer hochmotiviert, entwickelte jederzeit Eigeninitiative und überzeugte durch ihre große Leistungsbereitschaft.

11. Arbeits- und Sicherheitsschutz
    a. Wer ist der Ansprechpartner in Betrieben bezüglich Arbeitsschutz? Wie ist die Situation bei der BeMe GmbH?

b. Beschriften Sie möglichst vollständig die folgenden Sicherheitszeichen.
Welches dieser Zeichen passt hier nicht hinein?



1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.
11.	12.
13.	14.
15.	16.

12. Was ändert sich für die Unternehmen bei der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)?

_____

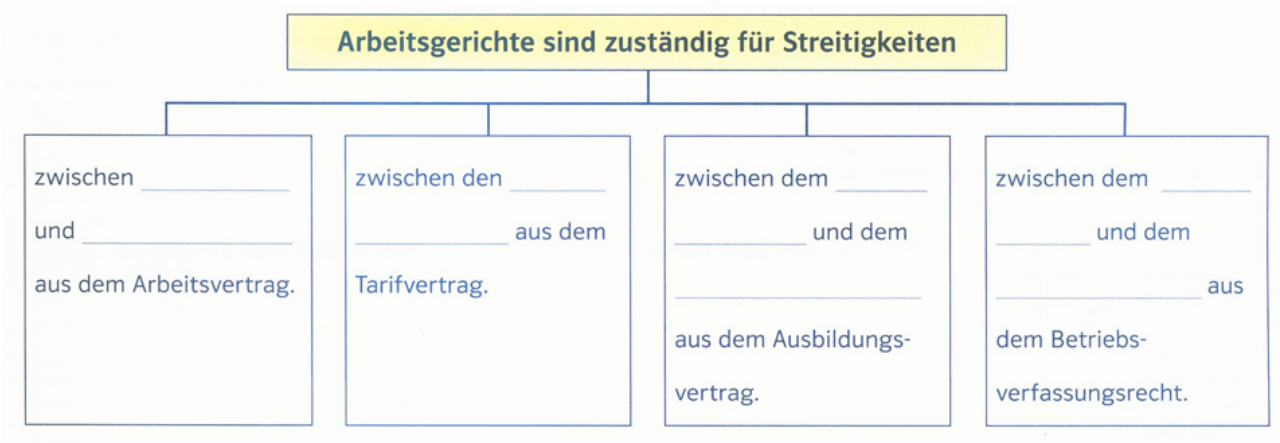
_____

13. Wer ist der Ansprechpartner in Betrieben bezüglich Datenschutz? Wie ist die Situation bei der BeMe GmbH?

_____

_____

14. Vervollständigen Sie folgendes Schaubild zum Arbeitsgericht.



15. Arbeitsgerichtsbarkeit

Der 58 jährige kaufmännische Angestellte Fink wohnt in Weyhe und arbeitet seit 30 Jahren bei der BeMe GmbH in Bremen. Am 15.01.2018 wurde Herr Fink gekündigt. Er möchte klagen. Sein monatliches Bruttogehalt beträgt EUR 5.000.

a. Welches Gericht ist sachlich und örtlich zuständig für die Klage von Herrn Fink?

_____

b. Welcher Vorgang ist dem eigentlichen Streitverfahren vorgelagert? Begründung)

_____

_____

c. Fink ist mit dem Urteil der ersten Instanz nicht einverstanden. In seinem Antrag hat er eine Abfindung von EUR 90.000 gefordert. Das Gericht in der ersten Instanz hat ihm aber nur EUR 50.000 Abfindung zugesprochen. Wie kann er weiter vorgehen? Welche Voraussetzungen sind zu beachten?

_____

_____

Multiple Choice Aufgaben zur Vertiefung:

1. Wegen zunehmender Absatzschwierigkeiten sollen aus betrieblichen Gründen mehrere Mitarbeiter entlassen werden. Was muss dabei beachtet werden?

a) Die Kündigungen bedürfen der Zustimmung der Arbeitnehmer.
b) Die Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer mit allgemeinen Kündigungsschutz muss nach sozialen Gesichtspunkten erfolgen.
c) Sofern keine vertragliche Regelung besteht, ist die Kündigungsfrist für Arbeitnehmer und Angestellte unterschiedlich lang.
d) Auszubildende können erst nach Ablauf der Probezeit gekündigt werden.
e) Außerordentliche (fristlose) Kündigungen sind nur bei befristeten Arbeitsverhältnissen möglich.

2. Herr Klein kündigt einem Arbeitnehmer ohne vorherige Anhörung des Betriebsrates. Wie ist die Rechtslage?

a) Die Kündigung ist wirksam, weil weder eine Anhörung noch eine Zustimmung des Betriebsrates erforderlich ist.
b) Die Kündigung ist wirksam, weil eine Anhörung des Betriebsrates nicht vorgeschrieben ist.
c) Die Kündigung wird durch nachträgliche Anhörung des Betriebsrates wirksam.
d) Die Kündigung ist unwirksam, weil eine Anhörung des Betriebsrates zwingend vorgeschrieben ist.
e) Die Kündigung ist unwirksam, weil jede Kündigung der Zustimmung des Betriebsrates bedarf.

3. Peter Lange möchte seinen Arbeitsvertrag auflösen. Sie werden beauftragt, ein einfaches Arbeitszeugnis zu erstellen. Geben Sie an, welchen Inhalt dieses Zeugnis nach den gesetzlichen Regelungen haben muss.

a) Art der Beschäftigung, betriebliche Zusatzqualifikation
b) Dauer der Beschäftigung, Verhalten im Betrieb
c) Art der Beschäftigung, Dauer der Beschäftigung, Zusammenarbeit mit Kollegen
d) Arbeitsqualität, Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Vorgesetzten
e) Dauer der Beschäftigung, Art der Beschäftigung

4. Prüfen Sie, worin sich die Regelungen zur Probezeit im Berufsausbildungsvertrag vom Arbeitsvertrag unterscheiden.

a) Während bei einem Berufsausbildungsverhältnis eine Probezeit von mindestens einem Monat vorgeschrieben ist, kann ein Arbeitsverhältnis auch ohne Probezeit vereinbart werden.
b) Während der Probezeit eines Berufsausbildungsverhältnisses kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einer Woche gekündigt werden. Während der Probezeit des Arbeitsverhältnisses ist vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer eine Probezeit von sechs Wochen einzuhalten.
c) Die Probezeit während der Berufsausbildung darf höchstens zwei Monate dauern. Für ein Arbeitsverhältnis gilt eine Maximalzeit von 18 Monaten.
d) Die Angabe eines Kündigungsgrundes während der Probezeit kann bei einem Arbeitsverhältnis entfallen. Bei einem Berufsausbildungsverhältnis ist der Kündigungsgrund anzugeben.
e) Die arbeitsrechtlichen Regelungen zur Probezeit sind bei einem Berufsausbildungsverhältnis und einem Arbeitsverhältnis genau gleich.

5. Ordnen Sie die jeweiligen Gesetze und Verträge zu.

a) Bundesurlaubsgesetz
b) Jugendarbeitsschutzgesetz
c) Lohn- und Gehaltstarifvertrag
d) Betriebsverfassungsgesetz
e) Berufsbildungsgesetz
f) Kündigungsschutzgesetz
g) Arbeitszeitgesetz

Sachverhalte

[ ] 20 Auszubildende möchten eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gründen

[ ] Eine Auszubildende will die Ausbildung bereits vor der Ausbildungszeit ablegen (vorzeitige Prüfung)

[ ] Ein 17-jähriger Auszubildender hat einen 12-Stunden-Tag

6. Prüfen Sie, durch welche Formulierung ein einfaches Arbeitszeugnis zu einem qualifizierten Arbeitszeugnis wird.

a) S. Müller war vom 01.12.20xx bis zum 01.10.20xx bei uns beschäftigt.
b) Er war in unserer Einkaufsabteilung eingesetzt.
c) Er hat als Sachbearbeiter die Betriebsabläufe kontrolliert.
d) Zusätzlich übernahm er Aufgaben im Personalbereich.
e) Er erledigte die Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.

7. Welche der folgenden Bestimmungen darf nicht in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden?

a) Es wird für Herrn Müller eine längere Kündigungsfrist vereinbart als für den Arbeitgeber.
b) Es wird festgelegt, dass die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung festgelegten Regelungen auch für den Arbeitsvertrag Geltung finden.
c) Es wird ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis geschlossen.
d) Es wird auf die geltende Arbeitszeitregelung hingewiesen.
e) Es werden 35 Urlaubstage vereinbart, obwohl im Tarifvertrag nur 28 Tage vorgesehen sind.

8. Prüfen Sie, welches der folgenden Arbeitsverhältnisse am frühesten durch Kündigung beendet werden kann.

a) Erika B., 19 Jahre, Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr bei dreijähriger Ausbildungsdauer
b) Jutta F., 32 Jahre alt, seit fünf Jahren im Unternehmen
c) Konrad S., 35 Jahre alt, schwerbehindert, seit 10 Jahren im Unternehmen
d) Silke D., 24 Jahre alt, seit einem Jahr im Unternehmen, im fünften Monat schwanger
e) Petra H., 25 Jahre alt, seit zwei Jahren im Unternehmen, Betriebsratsmitglied

9. Ermitteln Sie, wie viele Personen on folgendem Unternehmen besonderen Kündigungsschutz genießen.

Kaufm. Verwaltung: 37	Lager: 32	Außendienstmitarbeiter: 8
Schwerbehinderte: 6	Aushilfen / Praktikanten: 6	Auszubildende nach Probezeit: 11
Hausverwaltung: 4	Arbeitnehmer in Elternzeit: 4	Führungskräfte: 7

10. In welchem Fall liegt nur der allgemeine Kündigungsschutz zugrunde?

a) Kündigungsschutz in sozial ungerechtfertigten Fällen
b) Kündigungsschutz für Schwerbehinderte
c) Kündigungsschutz für werdende Mütter
d) Kündigungsschutz für Auszubildende
e) Kündigungsschutz für Mitarbeiter in Elternzeit

11. Die Geschäftsleitung beschließt, eine Stelle mit einem internen Bewerber zu besetzen. Der Betriebsrat verweigert seine Zustimmung. Stellen Sie fest, wer in diesem Fall letztendlich entscheidet.

a) Das Arbeitsgericht
b) Das Sozialgericht
c) Die Betriebsversammlung
d) Das Amtsgericht
e) Das Verwaltungsgericht

12. Wozu ist ein Unternehmen beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin nicht verpflichtet?

a) Zum Ausstellen des beantragten schriftlichen Zeugnisses
b) Zur Aushändigung der Bescheinigung über erteilten Urlaub
c) Zur Aushändigung der Abmeldebestätigung beim Träger der betrieblichen Altersvorsorge
d) Zum Ausfüllen einer Arbeitsbescheinigung nach dem Sozialgesetzbuch für den Anspruch auf Arbeitslosengeld
e) Zur Aushändigung der Personalakte

13. Frau Melzer, Buchhalterin, ist schwanger. Welche Regelungen gelten für sie nach dem Mutterschutzgesetz?

a) Schwangere Frauen dürfen nur nach schriftlicher Erklärung weiterbeschäftigt werden.
b) Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen der Schwangerschaft nur beschäftigt werden, wenn sie sich ausdrücklich dazu bereit erklären.
c) Schwangere Frauen erhalten zusätzlich täglich 60 Minuten Arbeitspausen.
d) Werdende Mütter dürfen nicht am Computer beschäftigt werden.
e) Schwangere Frauen erhalten einen Zusatzurlaub von 4 Tagen.

14. Frau Wenger, 22 Jahre alt, ist seit drei Jahren im Betrieb und im dritten Monat schwanger. Kann der Angestellten rechtswirksam gekündigt werden?

a) Nein, da die Kündigung nach Gesetz „Sozial ungerechtfertigt“ ist.
b) Nein, da nach dem Mutterschutzgesetz während der gesamten Schwangerschaft Kündigungsschutz besteht.
c) Ja, wenn die Mitarbeiterin anschließend Erziehungsurlaub beantragt hat.
d) Ja, weil nach dem Mutterschutzgesetz nur sechs Wochen vor – und acht Wochen nach der Entbindung Kündigungsschutz besteht.
e) Ja, da die Kündigung betriebsbedingt ist.

15. Herr Flathens ist seit drei Jahren bei de BEME-GmbH als Sachbearbeiter beschäftigt. Er befindet sich mit seiner Familie in Spanien im Urlaub. Am 17. August bemerkt Herr Flathens Anzeichen eines grippalen Infekts und verbringt die nächsten drei Tage im Bett. Als sich sein Befinden am 20. August immer noch nicht verbessert hat, sucht er einen Arzt auf. Dieser bescheinigt ihm seine Krankheit vom 20. August bis zum 22. August. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub verlangt Herr Flathens, seinen Urlaubsanspruch wegen seiner Krankheit um 6 Tage zu korrigieren. Wie stellt sich die Rechtslage dar?
(Verweis auf Auszug aus dem Bundesurlaubsgesetz)

a) Herr Flathens hat keinen Anspruch auf die Korrektur seines Urlaubs, da Bescheinigungen aus dem Ausland nicht anerkannt werden.
b) Herr Flathens erhält drei Tage Urlaub gutgeschrieben, da er für diese Zeit eine ärztliche Behandlung nachweisen kann.
c) Herr Flathens erhält 4,5 Tage Urlaub gutgeschrieben; drei Tage aufgrund der ärztlichen Bescheinigung und je einen halben Tag für die Tage ohne Attest.
d) Da Herr Flathens ein zuverlässiger Mitarbeiter ist, hat er einen gesetzlichen Anspruch auf die von ihm verlangten sechs Tage Urlaub.
e) Die Korrektur der Urlaubstage ist generell eine Verhandlungssache zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

16. Frau Müller ist seit dem 01. September des Jahres als Auszubildende eingestellt. Ermitteln Sie anhand des Auszugs aus dem gültigen Manteltarifvertrag die Anzahl der zu gewährenden Urlaubstage.

Auszug aus dem gültigen Manteltarifvertrag

§14 Urlaub

1. Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Der Urlaub wird auf Basis der Fünftagewoche gewährt.
2. Der Anspruch auf den vollen Jahresurlaub besteht erst nach einer sechsmonatigen ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit.

§21 Richtlinien für Auszubildende

Der Jahresurlaub beträgt, gleich welchen Alters, 27 Arbeitstage.

Im Übrigen ist für die Gewährung und für die Anspruchsvoraussetzung §14 Abs. 1 maßgeblich.